



*Defensoria Regional de
Direitos Humanos
Santa Catarina*

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DE
BLUMENAU/SC**

Processo n. 5012227-71.2018.4.04.7205

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por meio da Defensora Pública signatária, nos termos do procedimento de assistência jurídica (PAJ 2023/031-03626), atuando em favor da Comunidade residente na Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, vem, respeitosamente, manifestar-se acerca do relatório de vistoria da Barragem Norte, localizada no Município José Boiteux, referente às próprias condições de segurança e de operação (evento 401).

Em 07/10/2023, ocorreram fortes chuvas à montante da Barragem Norte e, conseqüentemente, houve elevação do nível d'água da barragem, bem como do volume armazenado no reservatório, que atingiu 33%.

Por isso, foi solicitado a paralisação do contrato CT-00001/2023/SDC-FUNDEC, por 60 dias. Este contrato refere-se à prestação de serviços, celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a Empresa FBV Construtora e Incorporadora Ltda, e tem como objeto a contratação da referida empresa, especializada para prestação de serviços de limpeza mecanizada, junto às Barragens Norte e Sul, nos municípios de José Boiteux e Ituporanga.

Em 08/10/2023, a fim de conter as cheias, o Assessor Técnico da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina relatou o início de uma operação de fechamento das duas unidades hidráulicas da Barragem Norte. Isto posto, a operação contou com a cooperação da Polícia Militar, CGT Eletrosul, e de outras entidades.

Em sua narrativa, alega a ocorrência de confronto entre as guarnições e os indígenas, que, em um dado momento, incendiaram as tubulações de conexões hidráulicas, a fim de impossibilitar a operação da barragem. Conseqüentemente, a tubulação foi cortada e necessitava de reparo emergencial, em decorrência das previsões de chuvas e do aumento significativo do nível do rio em Blumenau.



Defensoria Regional de
Direitos Humanos
Santa Catarina

Em 25/10/2023, após a ocorrência das cheias do lago da Barragem Norte, o relatório ratificou a necessidade de abertura das comportas para diminuição do volume represado. Diante disso, verificou-se que as comportas estavam sem os equipamentos originais de abertura e fechamento. Assim sendo, a equipe contava com uma central hidráulica portátil, que foi acoplada à rede de tubulação de óleo.

Durante o procedimento de abertura das comportas, não houve resposta, pois havia retorno do óleo para o depósito. Possivelmente, o problema seria o anel de vedação do cabeçote do pistão, o qual estaria danificado, dando passagem ao óleo e não alcançando a pressão necessária para abertura da comporta. Isto posto, a equipe deu por finalizados os procedimentos, instruiu os responsáveis para providenciar novos testes e, se confirmado o problema, proceder à desmontagem do hidráulico desta comporta para a correção dos danos ali existentes.

Nesse ínterim, a requerimento da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, foi verificado *in loco*, em 11/10/2023, as circunstâncias das três barragens pertencentes ao sistema de controle de cheias do Vale do Itajaí: a) Barragem Oeste, no Município de Taió; b) Barragem Sul, no Município de Ituporanga; c) Barragem Norte, no Município de José Boiteux.

Conforme relatório, as estruturas dos barramentos estão, no geral, em boas condições, carecendo apenas de maior cuidado e manutenção dos equipamentos. Sobre a Barragem Norte, em específico, aferiu-se não haver indícios de problemas no barramento, porém recomendou-se que fossem realizados os reparos necessários na comporta supracitada, bem como a limpeza da área.

Assim, visando realizar os testes e a manutenção essencial na Barragem Norte, a equipe técnica da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e a equipe técnica da CELESC elucidaram que: a) a falha na comporta só poderá ser resolvida com o nível do reservatório baixo; b) o barramento não apresenta riscos de rompimento, uma vez que, o que necessita de reparo é a comporta.

É o relatório.

Assim, a Defensoria Pública da União reitera que **a comunidade indígena Laklaño possui 9 aldeias, com aproximadamente 3 mil indígenas**, sendo 950 famílias – as quais

precisam de assistência imediata e integral, havendo mulheres, idosos, crianças e demais indígenas em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Nesse sentido, a barragem e suas operações apresentam impactos ambientais, sociais e econômicos diretos ao ecossistema e à comunidade. Constantemente, quando é operado o fechamento das comportas da Barragem Norte, durante os períodos de cheias do lago (após grandes volumes de chuva), a comunidade indígena resta impedida de realizar suas atividades de sobrevivência física e alimentar.

Por isso, tornou-se indispensável a atuação do Estado de Santa Catarina no cumprimento das obrigações, das medidas de mitigação emergenciais e no resguardo do direito à segurança da comunidade indígena. Entretanto, não é o que se vê.

Conforme informado a esta Defensoria, pelo Cacique Setembrino Calem, no tocante à situação atual da comunidade: a) a Defesa Civil declarou que, em algumas aldeias, como por exemplo, Figueira, Palmeira e parte da Coqueiro, não poderão mais ser construídas moradias, uma vez que, além das casas, o próprio terreno foi afetado; b) cerca de 96 famílias (a maioria com crianças), estão vivendo há mais de 30 dias embaixo de lonas; c) das 9 aldeias, 4 estão ilhadas, isto é, a Palmeira, Figueira, Coqueiro e Toldo; d) crianças não conseguem frequentar a escola pela impossibilidade de acesso; e) ainda estão sem médicos e sem remédios, pois os profissionais de saúde da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) solicitaram desligamento.

Ademais, como apresentado no evento 413, foi identificado Sítio Arqueológico, denominado “Barragem Norte 2”, situado na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, bem como nas imediações da referida Terra Indígena Barragem Norte e nas proximidades da Terra Indígena Ibirama-La Klãnô. Sendo que, há grande possibilidade de impacto irreversível ao patrimônio arqueológico, por estar localizado na área afetada pela conclusão do canal extravasor da Barragem Norte, em José Boiteux.

Importante destacar também que, ao contrário do manifestado no relatório pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, **não há resistência dos indígenas a respeito da operação na barragem**. Diversamente, o que se requer é a garantia do mínimo de previsibilidade e de respeito a seus direitos fundamentais, no momento em que o governo de Santa Catarina operar a Barragem Norte. Isto se alinha ao fato de que as demandas da comunidade estão equiparadas

às previsões do Plano de Contingência para eventos hidrológicos e geológicos na Barragem Norte.

Mas é preciso dizer que a comunidade não foi comunicada acerca das operações na barragem, quando, no final de semana do dia 13/10 a 15/10, o Governo de Santa Catarina decidiu abrir as comportas, depois de a Barragem Norte ter transbordado para seu vertedouro. A comunidade assistiu ao evento completamente desassistida, sem a presença da Defesa Civil, e em estado de absoluta apreensão, haja vista que, o transbordamento total da barragem possivelmente geraria - e gerou - inúmeras consequências materiais e humanas.

Nesta toada, ratifica-se que **a comunidade não se opôs à abertura das comportas, bem como não se opôs a qualquer das medidas estatais adotadas desde o início do imbróglio.** No entanto, mesmo sem nenhum indício de resistência, e após a deflagração do conflito entre Polícia Militar e indígenas, ocorrido na Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, no dia 08/10/2023, o Governo do Estado novamente acionou enorme contingente da Polícia Militar. Diante disso, a comunidade se sentiu, mais uma vez, negligenciada pelo Estado, pois as autoridades se mostraram prontamente presentes na atuação policial opressiva, mas ausentes durante toda a semana, prestando ínfima assistência humanitária.

Por fim, convém rebater o exposto no relatório, de que:

As estruturas dos barramentos estão, no geral, em boas condições, carecendo apenas de maior cuidado e manutenção dos equipamentos. Sobre a Barragem Norte, em específico, aferiu-se não haver indícios de problemas no barramento, porém recomendou-se que fossem realizados os reparos necessários na comporta supracitada, bem como a limpeza da área.

Em termos fáticos, não há de se falar em boas condições quando: 1) as comportas estão sem os equipamentos originais de abertura e fechamento; 2) o anel de vedação do cabeçote do pistão está danificado; 3) a limpeza da área foi paralisada.

Como demonstrado, estas falhas acerca da higidez das ações e manobras na barragem, estrutura e segurança do empreendimento dentro da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ causam impactos e danos personalíssimos e patrimoniais aos indígenas.

O laudo tem como papel a salvaguarda e garantia da incolumidade física dos indígenas, bem como de atestar que, eventuais intervenções da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, na referida barragem, ocorram sem que a população indígena envolvida seja colocada em risco.



Entretanto, pode-se evidenciar, no laudo apresentado pelo Estado de Santa Catarina (evento 401), manifestações subjetivas e unilaterais.

Por isso, em conformidade com o entender da FUNAI (evento 420), a Defensoria Pública da União reforça a **imprescindibilidade de nomeação de perito ou corpo técnico de confiança do Juízo, para que avalie e emita parecer de forma isenta e imparcial sobre o referido laudo de segurança da barragem de José Boiteux**, apresentado pelo Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 24 de novembro de 2023.

Mariana Döering Zamprogna

Defensora Pública Federal

Defensora Regional de Direitos Humanos

